

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 410/2546

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายบุญมา นาวงษ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (5), มาตรา 59, มาตรา 68, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยกับผู้ตายเล่นสนุกเกอร์พนันเอาทรัพย์สินกันแล้วเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท แม้ผู้ตายจะเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายจำเลยก่อน แต่การที่จำเลยใช้กรรไกรเป็นอาวุธแทงสวนไปในทันทีทั้งที่ผู้ตายไม่มีอาวุธ และเมื่อผู้ตายถูกแทงแล้วเดินเข้าไปในซอยถือไม้กวาดเพื่อไล่ตีจำเลย หากจำเลยไม่ประสงค์จะต่อสู้กับผู้ตายย่อมหลบเลี่ยงเสียได้ เพราะผู้ตายบาดเจ็บ การที่จำเลยยังคงยืนอยู่ในที่เกิดเหตุรอจนกระทั่งผู้ตายถือไม้กวาดเข้ามาไล่ตีจำเลย จำเลยจึงวิ่งไปหยิบท่อนเหล็กแป้นน้ำดีผู้ตายจนล้มลง พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยสมัครใจทะเลาะวิวาทกับผู้ตาย จะอ้างเหตุว่าจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตัวไม่ได้

พฤติกรรมการที่จำเลยใช้กรรไกรเป็นอาวุธแทงผู้ตายถูกกลางอกขวาทะลุซี่โครงขวาเยื่อหุ้มหัวใจทะลุ และใช้ท่อนเหล็กแป้นน้ำยาวประมาณ 20 นิ้ว ตีศีรษะผู้ตายมีบาดแผลถึง 3 แห่ง มีเลือดออกที่หูขวาและสมองซ้ายวม ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้ จึงฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้กรรไกรเป็นอาวุธแทงนายสมพงษ์ ทองเทศ ผู้ตาย 1 ครั้งโดยเจตนาฆ่าถูกบริเวณกลางอกขวาทะลุช่องซี่โครงขวาด้านหน้าเยื่อหุ้มหัวใจ ทะลุและใช้เหล็กแป้น้ำขนาดยาวประมาณ 20 นิ้ว เป็นอาวุธตีผู้ตายหลายครั้งถูก บริเวณศีรษะ ท้ายทอย สมองซ้ายบวม เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายสมดังเจตนา ของจำเลยตามรายงานชั้นสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพท้ายฟ้องเจ้าพนักงาน ตำรวจจับจำเลยและยึดได้กรรไกรและเหล็กแป้น้ำที่จำเลยใช้กระทำผิดเป็นของ กลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 288 และสั่งริบของกลาง

จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288ลงโทษจำคุก 15 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของจำเลยเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 10 ปี ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งกันรับ ฟังยุติได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้ใช้กรรไกรของกลางแทงผู้ตายถูกบริเวณ ออกและเมื่อผู้ตายวิ่งเข้าไปในซอยหยิบด้ามไม้กวาดถือออกมาไล่ตีจำเลย จำเลยได้ใช้ ท่อนเหล็กแป้น้ำของกลางตีผู้ตายถูกบริเวณศีรษะล้มลง และถึงแก่ความตายใน เวลาต่อมาเนื่องจากบาดแผลที่ถูกจำเลยทำร้าย คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยประการแรกว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวโดยชอบหรือไม่ ทาง

พิจารณาได้ความว่าจำเลยกับผู้ตายเล่นสนุกเกอร์พนันกันโดยจำเลยเสียแต้มจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ตาย แต่เมื่อผู้ตายเสียแต้มกลับไม่ยอมจ่ายเงินให้จำเลย จึงเกิดการทะเลาะวิวาทกัน แล้วผู้ตายเข้าชกต่อยจำเลยก่อน จำเลยจึงใช้กรรไกรของกลางแทงผู้ตายถูกที่กลางอกขวาผู้ตายร้องว่าโดนแทงแล้วเดินเข้าไปในซอย เอาไม้กวาดด้ามยาวออกไปไล่ตีจำเลย จำเลยวิ่งไปที่รถยนต์ของจำเลยหยิบท่อนเหล็กแป้นน้ำออกมาตีผู้ตายจนล้มลงที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้สมัครใจก่อการวิวาททำร้ายกันเพราะมิได้มีการท้าทายผู้ตายให้ออกมาต่อสู้กัน จำเลยใช้กรรไกรแทงผู้ตายเพื่อยับยั้งมิให้ผู้ตายเข้ามาทำร้ายจำเลยอีกเท่านั้น เห็นว่า จำเลยกับผู้ตายเล่นสนุกเกอร์พนันเอาทรัพย์สินกัน แล้วเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน แม้ผู้ตายจะเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายจำเลยก่อน แต่การที่จำเลยใช้กรรไกรเป็นอาวุธแทงสวนไปในทันทีทั้งที่ผู้ตายไม่มีอาวุธและเมื่อผู้ตายถูกแทงแล้วเดินเข้าไปในซอย ถือไม้กวาดเพื่อจะไล่ตีจำเลย หากจำเลยไม่ประสงค์จะต่อสู้กับผู้ตายย่อมหลบเลี่ยงเสียได้ เพราะผู้ตายบาดเจ็บ การที่จำเลยยังคงยืนอยู่ในที่เกิดเหตุรอจนกระทั่งผู้ตายถือไม้กวาดเข้ามาไล่ตีจำเลยแล้ว จำเลยจึงวิ่งไปหยิบท่อนเหล็กแป้นน้ำของกลางตีผู้ตายจนล้มลง พฤติการณ์แห่งคดีแสดงให้เห็นว่า จำเลยสมัครใจทะเลาะวิวาทกับผู้ตาย จำเลยจะอ้างเหตุว่า จำเลยจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อไปมีว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายหรือไม่เห็นว่า ผู้ตายเข้าชกต่อยจำเลยด้วยมือเปล่าไม่มีอาวุธ การที่จำเลยใช้กรรไกรเป็นอาวุธแทงที่บริเวณกลางอกขวา มีบาดแผลขนาด 8x1 เซนติเมตร ทะลุช่องซี่โครงขวาที่ 3 เยื่อหุ้มหัวใจทะลุ แสดงว่าจำเลยแทงโดยแรง นอกจากนี้ยังปรากฏจากรายงานการตรวจศพว่าผู้ตายมีบาดแผลซ้ำบวมที่ท้ายทอย เลือดออกหูขวา บาดแผลฟกช้ำที่ชายผมขวา และฟกช้ำที่ริมฝีปากด้านบน สมองซ้ำบวม ซึ่งนายสมัย

โพธิสุวรรณ พยานโจทก์ซึ่งจ้องมองอยู่บนดาดฟ้าก็เบิกความยืนยันว่า เห็นจำเลยใช้
ท่อนเหล็กแป้นน้ำดีผู้ตายที่ท้ายทอยจนล้มลงแล้วจำเลยตีซ้ำอีก 3 ครั้ง สอดคล้องกับ
บาดแผลที่ปรากฏในรายงานการตรวจศพว่าเชื่อว่าจำเลยใช้ท่อนเหล็กแป้นน้ำดีของ
กลางดีผู้ตายหลายครั้งจริง ที่จำเลยอ้างว่าใช้ท่อนเหล็กแป้นน้ำดีผู้ตายเพียงครั้งเดียว
ขัดแย้งกับรายงานการตรวจศพ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่
จำเลยใช้กรรไกรเป็นอาวุธแทงผู้ตายถูกกลางอกขวาทะลุซี่โครงขวา เยื่อหุ้มหัวใจ
ทะลุ และใช้ท่อนเหล็กแป้นน้ำยาวประมาณ 20 นิ้ว ตีศีรษะผู้ตายมีบาดแผลที่ศีรษะ
ถึง 3 แห่ง มีเลือดออกที่หูขวาและสมองซ้ายวม ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายที่
ทำให้ถึงแก่ความตายได้ ฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่
ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาสุดท้ายที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษในสถานเบาและลดหย่อนโทษให้แก่
จำเลยนั้น เห็นว่า ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 มี
ระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ศาลชั้นต้น
กำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลย จำคุก 15 ปี อันเป็นโทษขั้นต่ำสุดตามกฎหมายและลด
โทษฐานให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณาให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำคุก
จำเลยเพียง 10 ปีนับว่าเป็นการลงโทษในสถานเบาและลดหย่อนโทษให้แก่จำเลย
เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ต้องกันมาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย จึงประเสริฐ-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-พีรพล จันทรัสว่าง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ